



PUTUSAN

Nomor 3314 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VITRIAH, S.E., M.Ak., bertempat tinggal di Kampung Kiarapandak, RT 01, RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diani Safarina, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Diani Safarina, S.H., M.Kn. & *Partners*, beralamat di Jalan Leuwimalang Komplek H. Indra, Sukamulya, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

KEPALA DESA GURANTENG, KECAMATAN PAGERAGEUNG, KABUPATEN TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Raya Guranteng Nomor 05, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

- 1. CAMAT KECAMATAN PAGERAGEUNG, KABUPATEN TASIKMALAYA**, beralamat di Jalan Raya Pagerageung Nomor 126, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, c.q. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura IV, Desa Singasari,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA c.q.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura III, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR

WILAYAH ATR-BPN PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Soekarno Hatta Nomor 586, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR

WILAYAH ATR-BPN PROVINSI JAWA BARAT c.q. KANTOR ATR-BPN KABUPATEN TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Singaparna Nomor 54, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

6. YAN YAN NURYADIN bin UWOS, bertempat tinggal di

Kampung Sukamaju, RT 03, RW 03, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

7. MASRIYAH, bertempat tinggal di Guranteng, RT 04, RW 01,

Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

8. YOYOH binti O SUPRIADI, bertempat tinggal di Guranteng,

RT 04, RW 01, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

9. DEDI ROSADI bin O SUPRIADI, bertempat tinggal di

Guranteng, RT 04, RW 01, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



- 10. JAJANG bin O SUPRIADI**, bertempat tinggal di Guranteng, RT 04, RW 01, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 11. AGUS bin O SUPRIADI**, bertempat tinggal di Guranteng, RT 04, RW 01, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 12. DEDE YANA bin O SUPRIADI**, bertempat tinggal di Guranteng, RT 04, RW 01, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 13. TUTI AISYAH binti H. MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Karang Asem, RT 05, RW 02, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 14. RAHYUNI binti H. MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Cikarees, RT 01, RW 08, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- 15. ISKANDAR bin H. MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Karang Asem, RT 04, RW 02, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum, sah dan mempunyai kekuatan hukum:

- a. Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
- b. Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$;
- c. Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$;

3. Menyatakan Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa, yang terletak di:

- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;

- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dari Penggugat dan tanpa hak telah menguasai objek sengketa, yang terletak di:

- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;

- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;

- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat, dalam keadaan baik tanpa beban apapun, yang terletak di:

- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



- Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;
- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Proses Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996, tertanggal 19 Oktober 1996, Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996, tertanggal 19 Oktober 1996, dan Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996, tertanggal 19 Oktober 1996, guna diajukan kepada Turut Tergugat V;
7. Memerintahkan Turut Tergugat V (Kantor ATR-BPN Kabupaten Tasikmalaya), sebagai yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, atas objek sengketa hak milik Penggugat, yang terletak di:
- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/ Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Penggugat;

8. Menyatakan Para Turut Tergugat, untuk turut dan patuh pada isi putusan *a quo*;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legitima persona in standi in judicio*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut: Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut (*absolute competentie*);
- Eksepsi tentang *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Akta Jual Beli 473/236/Pag/1996 tanggal 19 Oktober 1996;
- Akta Jual Beli 474/236/Pag/1996 tanggal 19 Oktober 1996;
- Akta Jual Beli 475/236/Pag/1996 tanggal 19 Oktober 1996;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah negara;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (P.R/T.K) berwenang melanjutkan pembangunan dan pengembangan pariwisata desa di atas objek sengketa;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya sesuai hukum;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm., tanggal 8 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm., tanggal 4 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 653/PDT/2023/PT BDG., tanggal 7 November 2023;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 653/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 653/PDT/2023/PT BDG., tanggal 7 November 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tsm., tertanggal 4 September 2023, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Para Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Para Termohon

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

3. Menyatakan demi hukum, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - a. Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. H. M. Tjetje Hasbullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, atas objek jual berupa tanah yang terletak di Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik sah atas objek sengketa yang terletak di:
 - a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanpa hak telah menguasai objek sengketa yang terletak di:
- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela dan menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun, yang terletak di:

a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;

b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;

c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;

7. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan Proses Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, atas Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi, Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pembanding, Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi guna diajukan kepada Turut Termohon Kasasi V dahulu Turut Terbanding V/Turut Tergugat V;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi V dahulu Turut Terbanding V/Turut Tergugat V sebagai pihak berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, atas objek sengketa hak milik Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di:

- a. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.III, Kohir Nomor 1003, Nomor C.10003, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 473/236/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- b. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 1003, Nomor C.III, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 13.201 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 474/237/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;
- c. Blok Pasir Jengjing, Persil Nomor 299/D.IV, Kohir Nomor 647, Nomor C.647, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, seluas $\pm 12.700 \text{ m}^2$, sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 475/238/Pag/1996 tertanggal 19 Oktober 1996, atas nama Vittriah/Pemohon Kasasi;

9. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat untuk patuh pada isi putusan;

10. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Masyarakat menerima SK Kinag pada tahun 1974 dan jual beli yang dilakukan Penggugat pada tahun 1996, maka jangka waktu antara menerima SK Kinag dengan jual beli yaitu sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan belum didaftarkan sebagai hak milik sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan dalam SK Kinag tersebut;
- Bahwa oleh karena jangka waktu saat menerima SK Kinag telah melebihi waktu 15 (lima belas) tahun dengan saat jual beli ternyata belum dilakukan kewajiban dari penerima SK Kinag untuk mendaftarkan tanahnya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform, maka penerima SK Kinag pada tanah objek sengketa telah memenuhi ketentuan pada dictum pertama peraturan tersebut, SK Kinag tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi dan terhadap tanah objek sengketa dinyatakan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pembeli dengan penjual tanah obyek sengketa tersebut, terlepas dari apakah benar penjual tanah objek sengketa adalah merupakan penerima Sk Kinag atau bukan, jual beli tersebut dilakukan terhadap tanah negara, oleh karena itu jual beli tidak sah karena penjual bukan lagi pemilik atas obyek jual beli, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Penggugat

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VITRIAH, S.E., M.Ak., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VITRIAH, S.E., M.Ak.**, tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2024